TJSP 2027 / OFICIAL DE JUSTIÇA

LIVRO DE ESTUDOS

SEMANA 03

Livro-texto ilustrado | Versão didática 2.0



AD ASTRA PER SCIENTIAM

Até as estrelas pelo conhecimento

Material de estudo independente • VUNESP • Edital TJSP 01/2026

Não é publicação oficial do TJSP ou da VUNESP

Livro-texto — Semana 03 | Versão 2.0

Cargo: Oficial de Justiça — TJSP | **Banca:** VUNESP | **Período:** 09/11/2026 a 15/11/2026

Organização política, ação penal e porcentagens

> **Status editorial:** ampliação didática das fichas originais, com referências ao edital. Este volume é um material de estudo revisável, não parecer jurídico nem transcrição integral da lei. Use o roteiro oficial e verifique retificações posteriores.

Ideia central — entenda antes de decorar

Nacionalidade e direitos políticos não são sinônimos; a ação penal possui modalidades diferentes e efeitos no processo. Estude sempre quem é o titular do direito, quem pode propor a ação e a condição exigida.

Mapa visual da semana

ESQUEMA VISUAL

Identificar o fato → Localizar a norma → Conferir inciso e parágrafo → Aplicar a regra → Registrar conclusão e fundamento

Plano de sete sessões

Sessão	Atividade	Produto de aprendizagem
1	Estudar **Nacionalidade** e ler **CF, art. 12**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
2	Estudar **Direitos políticos** e ler **CF, art. 14**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
3	Estudar **Organização político-administrativa** e ler **CF, art. 18**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
4	Estudar **Ação penal pública e privada** e ler **CP, art. 100**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
5	Estudar **Extinção da punibilidade** e ler **CP, art. 107**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
6	Estudar **Porcentagem e variação** e ler **Matemática: porcentagens**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
7	Questões + uma discursiva + revisão dos erros	Registro D+1, D+7 e D+21

Aulas com aplicação prática

Aula 1 — Nacionalidade

Texto para conferir: CF, art. 12.

Entenda a regra. Diferencie brasileiro nato, naturalizado e as hipóteses constitucionais correspondentes. Nem todo nascimento fora do Brasil leva ao mesmo enquadramento. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Uma pessoa nasceu fora do país e precisa identificar os requisitos constitucionais relativos à nacionalidade. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *Brasileiro nato e naturalizado são categorias sem distinção constitucional.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 1. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **CF, art. 12**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Aula 2 — Direitos políticos

Texto para conferir: CF, art. 14.

Entenda a regra. A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e pelos mecanismos indicados na Constituição. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Uma questão pergunta quais instrumentos materializam o exercício da soberania popular. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *Plebiscito e referendo são incompatíveis com a ordem constitucional brasileira.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 2. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **CF, art. 14**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Aula 3 — Organização político-administrativa

Texto para conferir: CF, art. 18.

Entenda a regra. A organização político-administrativa inclui União, estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos nos termos constitucionais. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Um enunciado omite os municípios ao enumerar os entes federativos. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *Os municípios não integram a organização político-administrativa brasileira.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 3. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **CF, art. 18**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Aula 4 — Ação penal pública e privada

Texto para conferir: CP, art. 100.

Entenda a regra. A ação penal é pública como regra, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido; atenção à iniciativa do Ministério Público e à queixa. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Diante de fato criminoso, o candidato deve identificar se o titular da iniciativa processual é o Ministério Público ou o ofendido. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *Toda ação penal depende sempre de queixa apresentada pela vítima.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 4. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **CP, art. 100**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Aula 5 — Extinção da punibilidade

Texto para conferir: CP, art. 107.

Entenda a regra. O art. 107 enumera hipóteses de extinção da punibilidade, incluindo morte do agente, prescrição e outras situações previstas em lei. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Depois de um fato penal, sobrevém uma circunstância que pode extinguir a punibilidade. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *A extinção da punibilidade só pode ocorrer antes do processo começar.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 5. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **CP, art. 107**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Aula 6 — Porcentagem e variação

Texto para conferir: Matemática: porcentagens.

Entenda a regra. Porcentagem é razão por 100; um acréscimo de p% multiplica o valor por 1+p/100. Reduções sucessivas não se somam automaticamente. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Uma despesa de R$ 200 aumenta 10%: o novo valor é R$ 220. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *Aumentar 10% e depois reduzir 10% sempre retorna exatamente ao valor inicial.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 6. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **Matemática: porcentagens**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Comparando alternativas: como a banca tenta induzir ao erro

1. **Troca de sujeito:** um dever do juiz é atribuído ao oficial, ou vice-versa.
2. **Absolutização:** expressões como “sempre”, “nunca” e “em qualquer hipótese” escondem exceções.
3. **Mistura de ramos:** regra de citação penal é aplicada ao processo civil sem autorização legal.
4. **Omissão de requisito:** a alternativa descreve o ato, mas esquece um pressuposto, uma comunicação ou uma certificação.
5. **Inversão temporal:** um procedimento posterior aparece como requisito anterior, ou o contrário.

Questões analíticas da semana (autorais)

1. **Caso: Nacionalidade.** Uma pessoa nasceu fora do país e precisa identificar os requisitos constitucionais relativos à nacionalidade. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **CF, art. 12**.

2. **Caso: Direitos políticos.** Uma questão pergunta quais instrumentos materializam o exercício da soberania popular. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **CF, art. 14**.

3. **Caso: Organização político-administrativa.** Um enunciado omite os municípios ao enumerar os entes federativos. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **CF, art. 18**.

4. **Caso: Ação penal pública e privada.** Diante de fato criminoso, o candidato deve identificar se o titular da iniciativa processual é o Ministério Público ou o ofendido. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **CP, art. 100**.

5. **Caso: Extinção da punibilidade.** Depois de um fato penal, sobrevém uma circunstância que pode extinguir a punibilidade. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **CP, art. 107**.

6. **Caso: Porcentagem e variação.** Uma despesa de R$ 200 aumenta 10%: o novo valor é R$ 220. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **Matemática: porcentagens**.

Proposta discursiva

Com base nos temas **Nacionalidade** e **Extinção da punibilidade**, descreva como um profissional deve identificar corretamente a norma aplicável a uma situação real, distinguindo competência, procedimento e documentação do ato. Cite os dispositivos do edital e construa uma conclusão em 10 a 15 linhas.

Critério para autoavaliação (20 pontos)

Aspecto	Pontos
Identificação da norma e competência	6
Aplicação ao caso e condições legais	7
Exceções e documentação	4
Clareza, objetividade e escrita	3

Respostas esperadas aos exercícios analíticos

1. A resposta deve partir da regra: **Diferencie brasileiro nato, naturalizado e as hipóteses constitucionais correspondentes. Nem todo nascimento fora do Brasil leva ao mesmo enquadramento.** No caso: Uma pessoa nasceu fora do país e precisa identificar os requisitos constitucionais relativos à nacionalidade. A hipótese errada a ser rebatida é: “Brasileiro nato e naturalizado são categorias sem distinção constitucional.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **CF, art. 12**, inclusive remissões e exceções.
2. A resposta deve partir da regra: **A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e pelos mecanismos indicados na Constituição.** No caso: Uma questão pergunta quais instrumentos materializam o exercício da soberania popular. A hipótese errada a ser rebatida é: “Plebiscito e referendo são incompatíveis com a ordem constitucional brasileira.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **CF, art. 14**, inclusive remissões e exceções.
3. A resposta deve partir da regra: **A organização político-administrativa inclui União, estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos nos termos constitucionais.** No caso: Um enunciado omite os municípios ao enumerar os entes federativos. A hipótese errada a ser rebatida é: “Os municípios não integram a organização político-administrativa brasileira.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **CF, art. 18**, inclusive remissões e exceções.
4. A resposta deve partir da regra: **A ação penal é pública como regra, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido; atenção à iniciativa do Ministério Público e à queixa.** No caso: Diante de fato criminoso, o candidato deve identificar se o titular da iniciativa processual é o Ministério Público ou o ofendido. A hipótese errada a ser rebatida é: “Toda ação penal depende sempre de queixa apresentada pela vítima.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **CP, art. 100**, inclusive remissões e exceções.
5. A resposta deve partir da regra: **O art. 107 enumera hipóteses de extinção da punibilidade, incluindo morte do agente, prescrição e outras situações previstas**

em lei. No caso: Depois de um fato penal, sobrevém uma circunstância que pode extinguir a punibilidade. A hipótese errada a ser rebatida é: “A extinção da punibilidade só pode ocorrer antes do processo começar.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **CP, art. 107**, inclusive remissões e exceções.

6. A resposta deve partir da regra: **Porcentagem é razão por 100; um acréscimo de p% multiplica o valor por 1+p/100. Reduções sucessivas não se somam automaticamente.** No caso: Uma despesa de R$ 200 aumenta 10%: o novo valor é R$ 220. A hipótese errada a ser rebatida é: “Aumentar 10% e depois reduzir 10% sempre retorna exatamente ao valor inicial.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **Matemática: porcentagens**, inclusive remissões e exceções.

Checklist de conclusão

- [ ] Li o capítulo, incluindo os exemplos.
- [ ] Conferi o texto completo de todos os artigos indicados nesta semana.
- [ ] Resolvi as seis questões analíticas sem consulta.
- [ ] Escrevi ao menos uma discursiva e revisei os erros.
- [ ] Registrei o que deve retornar nas revisões D+1, D+7 e D+21.

Fonte primária: Edital 01/2026, Anexo VIII e Roteiro de legislação por semana.

Nota: As respostas comentadas são guias metodológicos, não substituem a consulta dos dispositivos integrais, e os exercícios autorais não são da VUNESP.